

Nr. 101 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 12. Juni 1936

R 1501/5628b, S. 865–868, 845, 847¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Führererlasses über die Einsetzung eines Chefs der deutschen Polizei und eines Ausführungserlasses]

Geheim! Sofort!

Nach den mir erteilten Weisungen² habe ich heute mittags erneut versucht, eine völlige Einigung zwischen dem Gruppenführer Heydrich, der vom Reichsführer SS mit bestimmten Anweisungen versehen war, herbeizuführen. Ich hatte dabei für den *Führererlaß* die *beiden* Fassungen a und b zugrundegelegt³.

Heydrich hatte demgegenüber für den Führererlaß die Fassung c mitgebracht⁴ und dabei betont, daß der Reichsführer auf die Worte „zugleich“ in Ziffer 1 und „persönlich“ in Ziffer 2 besonderen Wert lege. Desgleichen auf die „Zugehörigkeit zum Reichskabinett“ in Ziffer 3.

Ein völliges Einverständnis konnte nicht erzielt werden, da Heydrich mit bestimmter Marschroute versehen war. Nunmehr hat mir Heydrich soeben die anliegende letzte Fassung c 1 des Führererlasses übermittelt, in der die „Kabinettszugehörigkeit“ fallengelassen ist⁵. Ich bitte darüber zu befinden, ob Sie die Fassung, die in gewissen Punkten von der unsrigen immer noch abweicht, ganz oder teilweise genehmigen wollen. Die Ziffer 1 würde ich für tragbar halten, da in dem Ausführungserlaß ausdrücklich von der „Betrachtung mit der Leitung der Polizeiabteilung“ die Rede ist.

Der letzte Entwurf Heydrichs zum Ausführungserlaß stimmt im allgemeinen mit meiner letzten Fassung d überein⁶. Insbesondere akzeptiert er in Ziffer 1 den entscheidenden Passus: „Vorbehaltenlich meiner Entscheidung in grundsätzlichen Fragen“, und die allgemeinen Vorbehalte in Ziffer 3 (auf die ausdrückliche Erwähnung der Angelegenheiten „Abwehr, Reichsverteidigung“ habe ich verzichtet und darüber spätere mündliche Verständigung zwischen Herrn Himmler und mir vereinbart)⁷.

¹ Vorlage ohne Anlagen als Durchschlag in: R 1501/5535, Bl. 327–329. Vgl. NEUFELDT S. 15f.

² Nicht schriftlich niedergelegt; vgl. aber die Bemerkungen Fricks bei Dok. Nr. 98.

³ R 1501/5628b, S. 877, 879. Die vom RIM formulierten Fassungen a und b gingen inhaltl. auf den Vorschlag Pfundtners in Dok. Nr. 98 nebst den dort nachgewiesenen Ergänzungen durch Frick zurück. Sie unterschieden sich nur hinsichtlich des Abs. I:

Fassung a: „Zur einheitlichen Zusammenfassung der polizeilichen Aufgaben im Reich wird ein Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern eingesetzt, dem die Leitung und Bearbeitung aller Polizeiangelegenheiten im Geschäftsbereich des Reichs- und Preuß. Ministeriums des Innern übertragen wird.“

Fassung b: „Zur einheitlichen Zusammenfassung der Polizeiaufgaben im Reich wird ein Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern eingesetzt, dem die Leitung derjenigen Sachgebiete übertragen wird, die in der Polizeiabteilung des Reichsministeriums des Innern zusammengefaßt sind.“

⁴ R 1501/5628b, S. 845; s. Anlage.

⁵ Ebd. S. 847; s. Anlage.

⁶ Entwürfe für einen Ausführungserlaß des RIM: letzte Fassung Heydrichs ebd. S. 841, Fassung d des RIM ebd. S. 849.

⁷ Entw. Heydrich Ziff. 1: „Der Chef der Deutschen Polizei regelt vorbehaltenlich meiner Entscheidung in grundsätzlichen Fragen die Organisation und Tätigkeit der Polizei und die Geschäftsverteilung seines Geschäftsbereichs im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern.“ Ziff. 3: „Die Bestimmungen über die fortlaufende Unterrichtung des Staatssekretärs sowie des Leiters der Abteilung I über die Lageberichte und die polizeilichen Ereignismeldungen sowie über die gegenseitige Beteiligung der Abteilungen des Ministeriums bleiben unberührt. Dies gilt vor allem für alle Fragen, die den Neuaufbau des Reiches und der deutschen Verwaltung zum Gegenstand haben.“

Ich bitte auch hier zu prüfen, ob und wie weit Sie, Herr Minister, diese neue Fassung gutheißen können.

Die weiter beigefügten Formulare von Heydrich

– a)

für eine Ernennungsurkunde, die von Ihnen gegenzuzeichnen wäre⁸, und

– b)

Firmierung⁹

erscheinen mir unbedenklich.

Ich glaube, daß damit die Verhandlungen zwischen Heydrich und mir abgeschlossen sind, und daß nunmehr die Schlußbesprechung zwischen Ihnen und Herrn Himmler wird stattfinden müssen. Von dem Ergebnis derselben bitte ich mir Kenntnis zu geben.

¹⁰Ich habe H[errn] Heydrich schließlich noch darauf hingewiesen, daß H. Himmler vor Unterzeichnung der Erlasse Ihnen, H. Minister, wohl noch Aufklärung über die *Organisationsänderungen* geben müsse, die er hinsichtlich der Abt. III¹¹ plant (zwei *Unterabteilungen* oder selbständige Abteilungen, Heranziehung von Beamten der Gestapo zur Ministerialtätigkeit usw.). Auch auf die Gebundenheit *aller* solcher Änderungen an den *Etat* habe ich hingewiesen, desgl. auf die aus der *Einheit des Ministeriums* sich ergebenden geschäftstechnischen Folgerungen¹².

Pfundtner 12/6

[Anlage Fassung c]¹³

*Erlaß betr.: die Einsetzung eines Chefs der Deutschen
Polizei im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern*

1. Zur einheitlichen Zusammenfassung der polizeilichen Aufgaben im Reich wird ein Chef der Deutschen Polizei im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern eingesetzt, dem zugleich die Leitung und Bearbeitung aller Polizeiangelegenheiten im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern übertragen wird.

⁸ R 1501/5628b, S. 837. Aus dem RIM-Entwurf der Ernennungsurkunde wünschte Himmler die Worte „unter Berufung in das Beamtenverhältnis“ zu streichen. Pfundtner empfahl den Verzicht auf diese Formel zu tolerieren, „da Himmler ja als stellvertretender Chef der Geheimen Staatspolizei Preußens wohl bereits Beamteneigenschaft hat, auch wenn diese bei seiner Ernennung in Preußen nicht zum Ausdruck gebracht sein sollte“. Vorlage an Frick von 15. 6. 1936; ebd. S. 809–817; R 1501/5535, S. 331–339.

⁹ R 1501/5628b, S. 835. Die vom RIM vorgeschlagene Bezeichnung Himmlers als „Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern“ wurde entspr. der endgültigen Fassung des FÜE dann ergänzt durch Voranstellung von „Der Reichsführer SS und ...“; ebd. S. 817; R 1501/5535, S. 339.

¹⁰ Der folgende Absatz von Pfundtner hs. nachgetragen.

¹¹ Bisherige Polizeiabteilung des RIM; Leiter: MD General der Landespolizei Daluge.

¹² Frick vermerkte auf der Vorlage: „Mit der Neufassung des Erlasses u. des Ausf[ührungs]erlasses je 5fach H. *Pfundtner* [sc. zurückgeleitet]. H. H[eydrich] wird je 2 Stücke (davon je 1 für Göring) morgen früh bei Ihnen abholen. Außerdem ist eine Pressenotiz mit H. H. vorzubereiten.“ Über die Abfassung der Pressenotiz verhandelte Pfundtner am 15. 6. mit Heydrich. Das RIM wünschte in ihr die neue Funktion des bisherigen AL Daluge als „ständiger Vertreter“ Himmlers ausgedrückt zu sehen, während dieser darüber gar nichts verlautbaren wollte. Pfundtner berichtete Frick am selben Tag: „Vielmehr denkt sich Reichsführer Himmler die Sache so, daß gleichzeitig mit der Presse-Notiz im ‚Völkischen Beobachter‘ ein von Ihnen, Herr Minister, und ihm amtlich veranlaßter ausführlicher Leitartikel erscheint (von d’Alquén), der ausführlich über die Neuorganisation berichtet und u. a. auch die Verdienste des Generals Daluge und seine Stellung in der Zukunft ausführlich darlegt. Bei dieser Gelegenheit soll natürlich auch darauf hingewiesen werden, daß die übrigen Sparten der Polizei, insbesondere die Kriminalpolizei, mit der Geheimen Staatspolizei zusammengefaßt und Herrn Heydrich unterstellt werden. Die allgemeine Vertretungsbefugnis des Chefs der Deutschen Polizei durch Herrn Daluge soll sich einfach aus seinem höheren Alter und Dienstgrad ergeben.“ Die verschiedenen Sparten der uniformierten Polizei würden zur „Ordnungspolizei“ formiert und Daluge für sie zu seinem Vertreter bestellt; damit habe sich dieser „im Grundsatz“ einverstanden erklärt. Auch die „sonstigen Organisationsänderungen“ im RIM, insbes. die Zur-Disposition-Stellung des StS Grauert sowie „die Zusammenfassung aller Abteilungen des Ministeriums – mit Ausnahme der Polizeiabteilung – unter meiner Leitung als alleinigem Staatssekretär“, empfehle Himmler in diesem VB-Artikel bekanntzugeben. R 1501/5628b, Bl. 809–829; R 1501/5535, S. 331–339.

¹³ Am Kopf hs. Vm. Pfundtners: „vorletzte Fassung Heydrich c)“

2. Der Chef der Deutschen Polizei ist dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern persönlich unterstellt.

Er vertritt für seinen Geschäftsbereich den Reichs- und Preußischen Minister des Innern¹⁴.

3. Der Chef der Deutschen Polizei gehört dem Reichskabinett an und nimmt an dessen Sitzungen teil.

Berlin, den 15. Juni 1936¹⁵.

Der Führer und ReichskanzlerDer Reichs- und Preußische Minister des Innern
[Anlage Fassung c 1¹⁶]

*Erlaß betr.: die Einsetzung eines Chefs der Deutschen
Polizei im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern*

[...]¹⁷

2. Zum Chef der Deutschen Polizei wird der Reichsführer SS Heinrich Himmler ernannt.

Er führt die Dienstbezeichnung: Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei.

3. Der Chef der Deutschen Polizei ist dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern persönlich unterstellt.

Er vertritt für seinen Geschäftsbereich den Reichs- und Preußischen Minister des Innern.

4. Der Chef der Deutschen Polizei nimmt an den Sitzungen des Reichskabinetts teil¹⁸.

5. Mit der Durchführung dieses Erlasses wird der Reichs- und Preußische Minister des Innern beauftragt.

Berlin, den 15. Juni 1936.

Der Führer und ReichskanzlerDer Reichs- und Preußische Minister des Innern¹⁹

¹⁴ Zusatz von der Hand Pfundtners: „in dessen Abwesenheit“.

¹⁵ In den beiden Anlagen fiktiv eingesetztes Datum.

¹⁶ Am Kopf hs. Vm. Pfundtners: „letzte Fassung Heydrich c1“

¹⁷ Abs. I gleichlautend mit Fassung c.

¹⁸ Zusatz von der Hand Pfundtners: „soweit sein Geschäftsbereich berührt wird“.

¹⁹ Hitler fertigte den *Erlaß über die Einsetzung eines Chefs der Dt. Polizei im Reichsministerium des Innern* am 17. 6. 1936 in einer Fassung aus, die dem Entwurf c 1 am nächsten kam (RGBl. I S. 487). Abdruck der Pressenotiz vom 18. 6. und des Dankschreibens Hitlers an Daluge in: VB Nr. 170/36; s. auch R 1501/5628b, S. 797ff.; R 1501/5629, S. 129ff.; NEUFELDT S. 16f. Zur endgült. Fassung des Ausführungserlasses: Dok. Nr. 105.

Zitierhinweis

Nr. 101 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 12. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d101>